

מסורת הש"ם

א) לקמן מ: ב"ק קו, ב) נשבעות לט: א, ג) לקמן ק: ק"י לה: שבעות לח: מ. (כמויות קת:), ד) שבעות לח: ט) [שם מ: לקמן ו:א, ו) רש"ל מ"ג, ז) דף ג:א, ח) דף ג:ב, ט) רש"ל, י) פי ג"י כאן ובגמ' שם, יא) ג"ל המדיר דף ע: ט ונע"ע מוס' שבעות מו, ד"ה שבעות], מ) [נב: מו, ובי"ב ג:א,]

❖❖❖

תורה אור השלם

1 על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר בי הוא זה עד תאכלום יבא דבר שניהם אשר ירשיעו אלהים ישלם שנים לך עדה: שמות כב ה

❖❖❖

הגהות הב"ח

א) גמ' דסבר ל"ה כרבנ' גמלאל:

❖❖❖

גליון הש"ם

תוס' ד"ה רבי חייא וכו' א"ח א"ש עין מנה דף כו ע"א בנשי" ד"ה אמר גאבי: ד"ה א' ובי' ההלכה ב"ה. ע"ן שבעות דף מו ע"א מוס' ד"ה כטועני: ד"ה שפגנני, וא"ת פ"ש, י"ז לע"ן אף ת"ל הקושא כלל הוא זו ערוך במתני' כפ"י לשבעות דשכנגדו משוד נשבע ונטול הו"מ להקשות שם במקומו:

❖❖❖

הגהות הגר"א

א) גמ' (וס"ל כ"ד) דמתן טענו חטין והודה לו בשעורין פטור ור"ג (ממ"ב) תא"מ:

❖❖❖

רבינו חננאל

ומקשי' על רב ששת מהא דתני יומי בר חמא בהגדול קמא ה"כ: נתן לו את הקדן. ד' שומרין צריכין כפירה במקצת והוראה במקצת ואלו הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר והא בהאי דקא מודה ליה הילך ורמני דחייב. ודחי רב ששת לא לעולם הילך פטור והאי כגון טענין ליה ג' בהמות מסתרי לך ומחו להו כוליהו בפשיעתיה וחיובי אתה בשלשתן ואמר לו השומר חרא לא היו דברים מעולם זו היא כפירה במקצת. וחדא פשעתי בה ומהת ואני חייב לשלמה לך ואני חייב להודא במקצת ואינו הילך דהא ליתא בעינא אלא אני חייב לשלם קאמר ליה. וחדא מנה לה באונס וסבר רמי דהאי דחיביה תורה לשומר שבעתי בטענה אונסין מדכתי' כי יתן אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשומר ונטען השומר מת באונס או נשבר או נשבה שבעתי ה' תהיה בין שניהם. צריכה כפירה והוראה במקצת כשאר כל חייבי שבעה שבתור' כדכתיב אשר יאמר כי הוא זה ופירושו אשר יאמר מוצא אתה מוצא כפירה במקצת והוראה במקצת ושבעתי באונסין אלא בטוען ג' פרות מסתרי לך כמו שפירשנו למעלה אבל אם יטעון עליי בשותי והלה טוען חרא לא היה דברים מעולם וחדא מנה באונס כפירה איכא והוראה ליכא ואי יטעין חרא מנה בפשיעה וחדא באונס והוראה איכא כפירה ה"כ לא משכחת כפירה במקצת והוראה במקצת וחייב שבעה באונסין אלא בטוען ג' פרות מסתרי לך כו'. ונ"ע צ' דפריק רבי חייא כל קושיא דאקשן

למאי אילטריך קרא למעוטי קרקע משבועה. דילפינן לה מכלל ופרט בשבועות (דף מ:). ולקמן בפרק הזהב (דף מ:). וחפר זה צורות **שיחין ומערות**. דלאו הילך הוא שהרי קלקלה: **אי נמי**. להיכן דהודה בכלים דלאו הילך הוא ואשמועינן דאינו נשבע אכפירה ^א (שעבוד)

ולמאן דאמר הילך פטור אמאי איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועה הא כל קרקע הילך הוא אמר לך איצטריך קרא היכא דחפר בה בורות שיחין ומערות א"נ א"היכא דטענו בלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות ת"ש ^ב דתני רמי בר חמא ארבעה שומרין צריכין כפירה במקצת והוראה במקצת שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר היכי דמי לאו דא"ל הילך לא דאמר ליה ג' פרות מסרתי לך ומתו כוליהו בפשיעה וא"ל איהו חדא לא היו דברים מעולם וחדא מתה באונס וחדא מתה בפשיעה דבעינא שלומי לך דלאו הילך הוא ת"ש דתני אבוב דרבי אפטוריקי לדרבי חייא קמייתא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידים אותו שיש בידו חמשים וזו יכול ישבע על השאר ת"ל יעל כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה על הודאת פיו אתה מחייבו ואי אתה מחייבו על העדאת עדים מתניתא קא רמית עליה דר' חייא ר' חייא תנא הוא ופליג והא קרא קאמר ההוא למודה מקצת הטענה ואבוב דר' אפטוריקי אמר לך כתיב הוא וכתיב זה חד למודה מקצת הטענה וחד להעדאת עדים דפטור ואידך חד למודה מקצת הטענה וחד למודה ממין הטענה ואידך מודה ממין הטענה לית ליה ^ה ^ו ^א [א] וסבר ליה כר"ג דתנן ^א טענו חטין והודה לו בשעורין פטור ור"ג מחייבי: ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי יומא חד מסרו ליה בלא סהדי לסוף אמר להו לא היו דברים מעולם אתו סהדי אסחידו ביה דאכל תרתני מינייהו א"ר יורא אם איתא לדר' חייא קמייתא משתבע אשארא אמר ליה אביי אם איתא משתבע והא גזלן הוא א"ל שכנגדו קאמינא השתא נמי דליתא לדר' חייא נחייביה מדרב נחמן דתנן] מנה לי בידך אין לך בידי פטור ^א ואמר רב נחמן ימשביעין אותו שבעות היסת דרב נחמן תקנתא היא ותקנתא

דמדרוש מינה מיעוטא: **וחד להעדאת עדים**. למעוטה: **וחד להודאה ממין הטענה**. דבעינן שמהא הודאה ממין טענת כפירה שאם טענו סאה של חטים והודה לו בשעורים פטור: **אם איסא לדרבי חייא**. אם הלכה כמותי: **אמר ליה אביי ואם איסא לדרבי חייא משבועה**. **אלי**. בתמיה: **והא גזלן הוא**. וכי אמר רבי חייא במלוה אי נמי בפקדון שלא שלח בו יד ואבד ממנו דאיכא למימר אשחמוטי משחמיט: **לשכנגדו קאמינא**. אם שבעה מוטלת עליו נשבע שכנגדו ונטול כדאמרין בשבועות (דף מד:). שהחשוד על השבעה תקנו חכמים שכנגדו נשבע: **השפא נמי**. כי ליתא לדר' חייא ואין כאלו הודאה במקצת: **נחייביה**. שבעת היסת מדרב נחמן וישבע שכנגדו ויטול: **היסת**. שבעה שהסיתו חכמים לכן להסיתו להודות וטעמא מפרש בשבועות (דף מ:). חזקה אין אדם טוען אלא"כ יש לו צידו: **דר"ג סקנפא היא**. דהא מדאורייתא לא רמי שבעה עליה:

חיי דכל העולם יציאוהו לידי שבעה ויטלו כל אשר לו ועוד דהתם אמר ליה שבעה דאורייתא אית לי עליך או משבע או משלם אצל הכא

הוא ברוון ישבע אם נניחנו ולכן לא ישלם: **אין** לך בידי פטור וא"ר נחמן. מהכא משמע דהלכה כלישנא קמא דפ' שבעות הדיינים (שם דף מה). ושם ד"ה מהן) דלא צעי דררא דממונא אלא אפי' כופר הכל חייב שבעת היסת מדלג מיימי הכא סיפא דנתמיו לך פטור וכן פירש בשערים דרב האי ואי טעין איני יודע בכל ישבע שאינו יודע:

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

ה.

למ"ד הילך פטור קרא אמאי איצטריך בו'. תימה גס למ"ד הילך חייב אמאי אילטריך קרא למעוטי הא בקרקע לא שיך משחמיט וכן ^א [פר"י] לקמן דכי כופר במקלת קרקע פטור הוא דנאמן הוא מטעם דאין אדם מעיז כיון דלא שיך הכא אשחמוטי קא משחמיט ושמא גס בקרקע שיך קלת אשחמוטי קא משחמיט כי שמא משכנה וסבר עד דהוה לי זוזי ופרענא ליה:

אמאי איצטריך קרא דמעוטי.

תימה הא ליכא קרא מיותר למעוטי קרקעות אלא מכלל ופרט וכלל ממעטינן להו וכלל ופרט וכלל אצטריך למעוטי שטרות וי"ל דקשיא ליה אמאי אילטריך תנא למילף קרקעות מכלל ופרט כיון דהילך פטור וא"ת לימא דאילטריך למעוטי משבועה דעד אחד מיהו י"ל משום דמתני' דאין נשבעין על הקרקעות מיירי שבעה למודה במקלת: **א"נ** דטענו בלים וקרקעות. מהכא משמע דטענו חטין ושעורים והודה באחד מהן דמיזי דדוקא כלים וקרקעות פטור הא חטין ישעורים חייב וכן סברי שמואל ורבי יוחנן למד לישנא דעד אחד מיהו וי"ל (שבעות דף מ:). **שומר חנם**. פטור מכל חוץ מפשיעה ושואל חייב בכל חוץ מממה מחמת מלאכה ונשא שכר והשוכר במקלת חייב ובמקנת פטור ולכן תנא להו כסדר זה ולא שנאם כסדר כתיבתם וי"ת ואמאי לא מקשה חכמה משניות ^א דהו אומר עד הוי זה אומר עד הלכון ועשרה גפנים לשבועות (דף מ:). וטעמינן דהשואל (לקמן דף טז: ושם) דזה אומר שאולה וזה אומר שכורה דמיירי בפקדון הא הילך הוא וי"ל דנימא ליה לאקשויי מכל ד' שומרין:

רבי חייא תנא הוא ופליג. אי גסם לעיל ^א (א). א"ר חייא א"ש ואפילו אי גרסינן תמי ר' חייא י"ל דרבי קאמר דלפילו לא הוה צרייתא תנא הוא ופליג: **והודרה בשעורים פטור**. אף מן השעורים כלמוכח שלהי המניח (ב"ק דף לה: ושם ד"ה ליתא): **בסרי דיה בסהדי**. ומיירי דאמרי ליה אל תחזיר אלא צעדים דאל"כ הא קי"ל (כמויות ית). המלוה את חבירו הונא דלמר יכולה אש שחאמר לעבלה איני נזונת וכו' **אי איתא לדרבי חייא**. נראה דהלכה כרבי חייא דהא לעיל מוקי לה כרבנן דר"ג דהלכה כוותיהו כדפריך

שלהי המניח (ב"ק שם) מאי קמ"ל תנינא וכן צפ' השאל (לקמן ק. ושם) פריך אמאי טענו חטין והודה לו בשעורים הוא וכן סברי רב ושמואל צפ' שבעת הדיינין (שבועות דף מ. ושם) אע"ג דקאמר הכא אם איתא הכי נמי אשכחנא פ' א (אע"פ) (כמויות דף נט) דקאמר אם איתא לדרב הונא דלמר יכולה אש שחאמר לעבלה איני נזונת וכו' ובפרק שני דיניי גזירות (שם דף ק:). פסיק כרב הונא^א תימה אפי' אי איתא לדרבי חייא לא משתבע הכא דאסחידו עליה דאכל תרי מינייהו דמה להאד השוה שבהן שכן לא הומוק כפרן תאמר הכא דהומוק כפרן כדפריך לעיל (ד. והכא לא שיך משחמיט ושמא י"ל אחרי שלמד שיש שבעה בהעדאת עדים במלוה מעתה אין לחלק בין מלוה לפקדון: **שכנגדו קאמינא**. וא"ת מאי שנא דבחסוד על השבעה שכנגדו נשבע ונטול אמאי לא אמרינן מתוך שא"י לישבע משלם כדאמר גבי חמשין ידענא וחמשין לא ידענא (לקמן דף מ:). ובנפסא דר' אבא (שבועות דף ט) וי"ל הכא אי אמרי' משלם לא שצקת ליה

ותקנתא

סהדי אמר לא היה דברים מעולם אתו סהדי אסחידו דאכל תרי מינייהו אמר רבי יורא אי איתא לדר' חייא כלומר אילו נתברר לי דהלכתא כו' חייא בהא הייתי דן אותו ושלם השנים שאכל ולישבע על השאר שבעתי דאורייתא דכיון שהוא גזלן ישבע שכנגדו ויטול. ומקשה לר' יורא אפי' הכי אי ליתא לר' חייא נחייביה מדתנן מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום פטור. ואמר רב נחמן ומשביעין אותו שבעות היסת מדרבנן. ופריך לה דרב נחמן תקנתא היא מדרבנן ותקנתא לתקנתא לא עבדינן כלומר נעשה עוד תקנה על זו דרב נחמן להישבע כנגדו ויטול כולי האי תקנא' לתקנתא לא

א רבנ' אלפס כאן ובשבעות פ"ו דף שח:]

ב ב מ"י פ"ג מהל' טוען וטען ה"ח סמג עשין

ג טושי"ע ח"מ סי' פח ספ"ק ז:

כא ג מ"י שם הלכה ח ופ"א שם ה"ג ג ופ"ט מהל' ג"מ הלכה יא סמג שם טושי"ע שם סי"ב וסי' ט ס"ד:

כב ב מ"י פ"א מהלכות טוען וטען ה"ג סמג שם טושי"ע שם סי' עה ס"ז וסי' פו ספ"ק ח:

❖❖❖

מוסף רש"י

ארבעה שומרים צריכין כפירה במקצת והוראה במקצת. שבעות האמורות בהן, כגון שומר חנם לישבע שנגנב ושומר שכר לשבע שנאנסה ושואל לישבע שמתה ממלאכה (לקטות ח:). לריכין כפירה במקלת והוראה במקלת קודם שימחיו שבעה, ואם נשבעו בלא כפירה והוראה אין שבעתו של שומר חנם כלום ולא מחייבתו כפל (ב"ק קס). טענו חטין והודה לו בשעורין פטור. אף ממני שערין. דהא אמר ליה מנע לאו שעורין יהי לך ואחולי מחיל גביה (ב"ק דה:). דבעין הודאה ממין הטענה עגלה (לקטות ק:). ורבן גמליאל מחייב. דלא צני הודאה ממין הטענה אלא לן בידי פטור. שכן כלן הודאה (שבועות לה:). משיביעין אורו. לשאטי מודה במקלת (לקטות ו). שבעות היסת. לטון שמה, ששמו חמשים עליו שבעה, כמו ושמואל א (כו) אם ה' הסקינ פי (שבועות ח:).

❖❖❖

רבינו חננאל (המשך) עליה וסוגיית כותיה דהטא כרב ששת קיימא לן דהוא בתרא ותוב מוקמתי לה בפ' השואל היו לו עבדים ומכר אחד הלוקח טוען הגדול קניתי והמוכר אמר הקטן מסרתי ישבע המוכר שהקטן מכר ואמר'י אמאי ישבע מה בטענו לא תורה לו כי בגדול טענו והוא לא הודה לו בגדול אמאי ישבע ועוד הילך הוא ועוד אין נשבעין על הבעדים ש"מ מדתני לה גבי הלכת' פסיקתא הילך נמי הלכת' הוא דפטור. ומקשי' תוב אקאמינת דר' חייא מהא דתני אבוב דר' אפטוריקי מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידים עליו בני יכול ישבע על השאר וכו'. ופרקי' ר' חייא נמי תנא הוא ופליג על התנאים. והאי קרא דגמיר מיניה אבוב דר' אפטוריקי דריש ליה ר' חייא הכי אשר יאמר כי הוא [זה] מכאן דבעינן הוראה ממין הטענה ומקצת הטענה אבל אבוב דר' אפטוריקי הני תרי קראי חד ש"מ דאין נשבעין בהעדאת עדים וחד למקצת הטענה אבל ממין הטענה לא בעי. וקיימא לן בהא כר' חייא. והוא רעיא דהווי מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי יומא חד מסרו ליה בלא